

1523622-63.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: José Paulo Camargo Magano

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 11ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/12/2022

... Henrique, no interrogatório, confessou que furtou a bateria do veículo da vítima, abrindo o capô.

Está-se diante de quadro probatório inequívoco: os depoimentos da vítima e do policial perfazem harmônicos com a confissão do réu, não deixando espaço para dúvidas, quanto ao furto praticado pelo réu.

Ressalto que, inobstante a afirmação dos policiais, quanto à grade e a trava do capô, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

11ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, São Paulo - SP - cep 01133-020

1523622-63.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1523622-63.2022.8.26.0228

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GABRIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA VIELA

Juiz de Direito: Dr. José Paulo Camargo Magano

Vistos.

Trate-se de denúncia oferecida em face de GABRIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA VIELA como incurso nas sanções impostas no art. 155, § 4º, I do CP.

Narra a denúncia que, no dia 18 de outubro de 2022, por volta das 05h40min, na Rua Mauá, 50, Bom Retiro, nesta cidade e comarca, Gabriel Henrique de Oliveira Viela, qualificado à fls. 11, subtraiu, para si, mediante rompimento de obstáculo, uma bateria automotiva, avaliada em R\$440,00, pertencente à vítima Ivan Bacelar Costa (cf. boletim de ocorrência de fls. 02/04 e auto de exibição, apreensão e entrega de fls. 14).

Pois bem.

Segundo apurado, nas circunstâncias de tempo e local acima descritas, o denunciado resolveu praticar o furto de uma bateria automotiva.

Para tanto, rompeu a grade da frente do veículo de propriedade da vítima.

Policiais militares estavam em patrulhamento, quando avistaram o denunciado com uma bateria de carro em mãos, momento em que, ao perceberem seu nervosismo, procederam a abordagem, tendo o denunciado confessado a subtração e indicado o local da ocorrência.

Indagado informalmente, o denunciado disse que era usuário de drogas e praticava furtos para sustentar seu vício. Os policiais contataram a vítima, ela compareceu

ao local e mencionou ter estacionado seu veículo no local dos fatos, estando a grade da frente rompida e sem bateria.

Constatada a prática delitiva, o denunciado foi preso em flagrante delito, sendo conduzido à Delegacia de Polícia para registro da ocorrência.

Interrogado na fase policial, o denunciado confessou que furtou a bateria.

Conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva (fls. 31/34).

Em 26/10/2022, foi recebida a denúncia (fls.49/50).

Réu citado (fls.62). Defesa prévia (fls.68/76).

Habeas Corpus impetrado em favor do réu (fls.79/88). Liminar indeferida (fls.89/91).

Manutenção da denúncia (fls.110).

Em audiência realizada em 15/12/22, houve desistência da oitiva do policial Gilmar, pelo MP e pela Defensoria Pública. Oitiva da vítima Ivan e do policial Samir.

Requerida a vinda do laudo, pelo MP. Pedido de liberdade provisória pela Defesa, endossado pelo MP. Deferido.

Laudo pericial do veículo (fls. 135/138).

Alegações finais do MP às fls. 141/146.

Alegações finais da Defesa às fls. 152/155.

DECIDO.

A materialidade tem suporte no auto de prisão em flagrante (fls.1), no boletim de ocorrência (fls.2/4), no auto de exibição e apreensão (fls.14), no laudo pericial do veículo (fls. 135/138) e nos demais elementos produzidos.

A autoria também é certa: os elementos produzidos na fase investigativa foram confirmados pela prova processual.

A vítima, Ivan Bacelar, em juízo, disse que o réu foi pego pela polícia, momentos depois que subtraiu a bateria do seu veículo. Informou que chegou ao local (onde estava o carro) e recuperou a bateria, em seguida.

O policial, Samir Alencar, em juízo, disse que estavam (ele e parceiro) em patrulhamento, quando avistaram um indivíduo (o réu) caminhando com uma bateria na mão, sem veículo por perto. Na abordagem, o réu disse que estaria levando a bateria a um terceiro que lhe requisitou que o fizesse. Ato contínuo, mudou a versão, dizendo que subtraiu a bateria de um veículo que estava estacionado. Foram ao veículo e encontraram a grade da frente e a trava do capô, danificados, pois o réu forçou a abertura. Em seguida, a vítima chegou e recuperou sua bateria. Acrescentou que não conhecia o réu, anteriormente.

O réu, Gabriel Henrique, no interrogatório, confessou que furtou a bateria do veículo da vítima, abrindo o capô.

Está-se diante de quadro probatório inequívoco: os depoimentos da vítima e do policial perfazem harmônicos com a confissão do réu, não deixando espaço para dúvidas, quanto ao furto praticado pelo réu.

Ressalto que, inobstante a afirmação dos policiais, quanto à grade e a trava do capô, observo que o laudo acostado nos autos não constatou as referidas avarias, sendo, portanto, de rigor, o afastamento da qualificadora por rompimento de obstáculos (§4º, I) e a desclassificação para furto simples.

Assim, comprovado que o réu subtraiu a bateria do veículo da vítima, invertendo a posse da res, incorrendo, dessa forma, no prescrito no art. 155, caput, CP, sendo preso em flagrante, momentos depois, enquanto transitava na via pública.

É o caso de condenação.

Passo a dosar e a individualizar a pena.

O crime de furto (art. 155, caput, CP) possui pena inicial de 1 ano de reclusão e 10 dias-multa.

Na primeira fase, atento ao art. 59, CP, observo ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, motivo pelo qual, fixo sua pena-base no mínimo legal.

Na segunda fase, pese a confissão espontânea no réu, incabível atenuar a pena além do mínimo legal, nessa fase, por óbice da Súmula 231, do E.STJ.

Pena intermediária, ainda, no mínimo legal.

Na terceira fase, considerando a primariedade do réu, bem como o pequeno valor da res, reconheço a figura do privilégio. Assim, comprovado que o réu foi flagrado a

uma distância considerável do veículo e, interpelado pelo policial, de início, negou o crime, fixo a diminuição em 1/3: 8 meses de reclusão e 6 dias-multa. Torno definitiva a pena de 8 meses de reclusão e 6 dias-multa.

Considerando o quantum de pena aplicado, bem como a primariedade do réu, fixo o regime de reclusão aberto.

Por fim, considerando presentes os requisitos legais, nos termos do art. 44, CP, substituo a pena corporal por uma medida restritiva de direitos a ser fixada pelo Juízo das Execuções.

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a denúncia e condeno GABRIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA VIELA como incurso nas sanções impostas no art. 155, caput, do CP, à pena de 8 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por uma medida restritiva de direitos, a ser fixada pelo Juízo das Execuções, e à 6 dias-multa, fixada no mínimo legal, atualizada desde a data dos fatos.

Cobre-se, com urgência, o cumprimento do alvará expedido às fls. 119/120.

Após o trânsito em julgado: a) expeça-se guia de execução; b) formem-se os autos de execução da pena, arquivando-se os presentes autos de processo-crime; c) oficie-se ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal. Custas na forma da lei. Após o trânsito em julgado, arquivem-se.

Int.

São Paulo, 19 de dezembro de 2022.

J.Paulo camargo magano
Juiz de Direito
Sentença Proferida.